عقد شراكة

عقد عرفي لإنجاز مشروع مشترك واستغلاله

بين الموقعين أسفله:

الشريك الأول

الاسم الكامل: .....

رقم البطاقة الوطنية: ..... صالحة إلى: .....

تاريخ الازدياد: ..... مكانه: .....

العنوان: .....

الهاتف: .....

الشريك الثاني

الاسم الكامل: .....

رقم البطاقة الوطنية: ..... صالحة إلى: .....

تاريخ الازدياد: ..... مكانه: .....

العنوان: .....

الهاتف: .....

(يُضاف كل شريك آخر بالبيانات نفسها عند الحاجة.)

تم الاتفاق والتراضي على ما يلي:

الفصل 1: موضوع الشراكة: اتفق الشركاء على التعاون لإنجاز المشروع التالي واستغلاله:

.....

.....

الفصل 2: التسمية والمقر: يُمارس المشروع تحت اسم ..... **، ويوجد مقره بـ**

.....

الفصل 3: المساهمات: ساهم كل شريك في رأس مال المشروع كما يلي:

مساهمة الشريك الأول (نقدية / عينية / عمل): .....

مساهمة الشريك الثاني (نقدية / عينية / عمل): .....

مجموع رأس مال المشروع (درهم): .....

تُقوَّم المساهمات العينية باتفاق الشركاء، وتُدرج قيمتها في ملحق يوقعونه.

الفصل 4: الحصص والأرباح والخسائر: حُددت حصة الشريك الأول في ..... % وحصة الشريك الثاني في ..... %. وتُوزع الأرباح وتُتحمل الخسائر بنسبة هذه الحصص، ما لم يُتفق كتابة على خلاف ذلك.

الفصل 5: التسيير: يتولى تسيير المشروع: .....، ويتصرف باسم الشركاء في حدود: .....
. ولا تُتخذ القرارات التالية إلا بإجماع الشركاء: الاقتراض، وبيع أصول المشروع، وإدخال شريك جديد، وتغيير نشاط المشروع.

الفصل 6: الحسابات: تُمسك حسابات المشروع بانتظام، ويُفتح له حساب بنكي خاص، ويحق لكل شريك الاطلاع على الوثائق والحسابات في أي وقت. وتُحصر الحسابات وتُوزع الأرباح كل .....

الفصل 7: التزامات الشركاء: يلتزم كل شريك بالعمل لمصلحة المشروع، وعدم مزاولة نشاط منافس له طيلة مدة الشراكة، وعدم استعمال أمواله لأغراض شخصية.

الفصل 8: المدة: أُبرمت هذه الشراكة لمدة ..... ابتداء من .....، قابلة للتجديد باتفاق الشركاء.

الفصل 9: الانسحاب وتفويت الحصص: لا يجوز لأي شريك تفويت حصته للغير إلا بموافقة باقي الشركاء، ولهم الأولوية في شرائها. ويُشعر الشريك الراغب في الانسحاب باقي الشركاء كتابة قبل ..... يوماً، وتُقوَّم حصته باتفاقهم أو بواسطة خبير.

الفصل 10: الوفاة أو العجز: في حالة وفاة أحد الشركاء أو عجزه، يتفق باقي الشركاء مع الورثة أو النائب الشرعي إما على استمرار الشراكة معهم، أو على تصفية حصته وأداء قيمتها.

الفصل 11: الحل والتصفية: تُحل الشراكة بانتهاء مدتها، أو بتحقق موضوعها أو استحالته، أو باتفاق الشركاء. وتُصفى أموالها بعد أداء الديون، ويُوزع الباقي بنسبة الحصص.

الفصل 12: النزاعات: يسعى الشركاء إلى حل كل نزاع حبياً، وإلا فالاختصاص للمحكمة المختصة بـ .....

الفصل 13: مقتضيات ختامية: حُرر هذا العقد في ..... نظائر أصلية، يتسلم كل شريك نظيراً منها، بعد المصادقة على إمضاءات الشركاء.

حُرر بـ ..... في .....

الشريك الأول	**الشريك الثاني**
الاسم والإمضاء	الاسم والإمضاء